

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS X

TEXTO CONSTITUCIONAL

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, **independentemente de autorização**, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo **apenas exigido prévio aviso** à autoridade competente;

Obs.: a origem dos direitos fundamentais está intimamente relacionada com a necessidade de imposição de limites à atuação do Estado. Por intermédio dos direitos fundamentais, os indivíduos passaram a contar com uma proteção, gerando um aumento em sua liberdade e uma limitação na atuação do Poder Público.

Obs.: Segundo entendimento do STF, a falta do prévio aviso não torna nula a reunião.

DIREITO DE REUNIÃO E DIREITO DE ASSOCIAÇÃO

Observam-se:

- Requisitos constitucionais (fins pacíficos, sem armas, não precisa pedir autorização);
- Relativização da exigência de prévio aviso, satisfeita com a veiculação da informação (Segundo o STF, a necessidade do prévio aviso é satisfeita com a veiculação da informação);
- **Marcha da maconha e o crime de incitação ao consumo de drogas:** existem balizas fixadas pelo STF para a realização das marchas. Essas balizas colocam que não pode haver o consumo de drogas, a participação de crianças e adolescentes e a incitação ao consumo de drogas, respeitando-se o art. 15, inciso XVI;

Obs.: entende-se que a marcha da maconha não é apologia ao crime, uma vez que é uma legítima expressão dos direitos de reunião e manifestação.

- Diferenças para o direito de associação;



5m

ANOTAÇÕES

- Negativa do direito de reunião e remédio cabível (Segundo o STF, é necessário entrar com um mandado de segurança, em caso de dissipação de manifestação, e não com um *habeas corpus*).

ATENÇÃO

As negativas do direito de reunião, de petição e de certidão são combatidas via mandado de segurança.

O conceito de reunião pode ser definido como o agrupamento de pessoas, realizado de forma temporária e com a finalidade de propagar algum interesse comum a todos os participantes. Como exemplos, podem-se citar as reuniões realizadas em uma comunidade ou as passeatas de reivindicação e protesto.

TEXTO CONSTITUCIONAL

Art. 5º (...)

XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, **vedada** a de caráter **paramilitar**;

XVIII – a **criação de associações** e, na forma da lei, a de cooperativas **independem** de autorização, sendo **vedada a interferência estatal** em seu funcionamento;

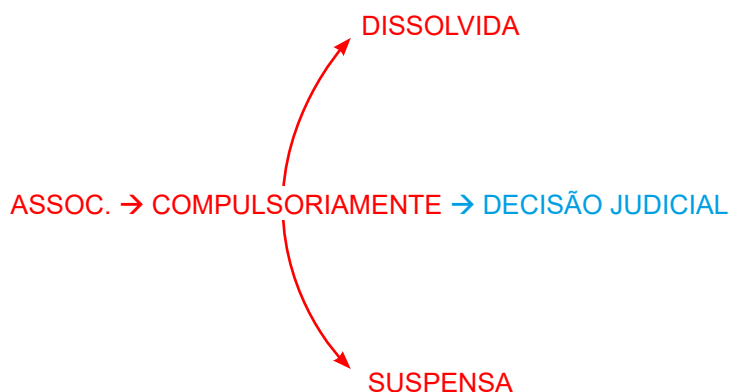
XIX – as associações só poderão ser **compulsoriamente dissolvidas** ou ter suas atividades **suspensas** por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;

XX – ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

XXI – as entidades associativas, **quando expressamente autorizadas**, têm legitimidade para **representar** seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

Sobre o dispositivo XIX, que é bastante cobrado em concursos, tem-se o seguinte:

ANOTAÇÕES



Dissolver é mais grave. Para suspender, é necessária qualquer decisão judicial. Para dissolver, é preciso do trânsito em julgado.

Sobre o dispositivo XX, vale também para sindicatos. Ninguém é obrigado a se sindicalizar. Para ilustrar, tem-se o seguro defeso. Um pescador, por exemplo, necessita de trabalhar durante a época reprodutiva de peixes, mas, para evitar que na próxima safra não haja um desequilíbrio ambiental, o governo paga o pescador, que fica aguardando, devido ao seguro defeso, o momento adequado para voltar às atividades pesqueiras. No entanto, algumas colônias de pescadores estavam exigindo que o pescador, para receber seguro defeso, se registrasse nessas colônias. O STF, então, coloca o dispositivo XX para evitar esse tipo de situação.

SUSPENSA

Caso apenas um participante da reunião esteja portando uma arma de fogo, este motivo, por si só, não é suficiente para dissolver a reunião. Nesta situação, a autoridade policial deverá desarmar o particular, dando prosseguimento à reunião.

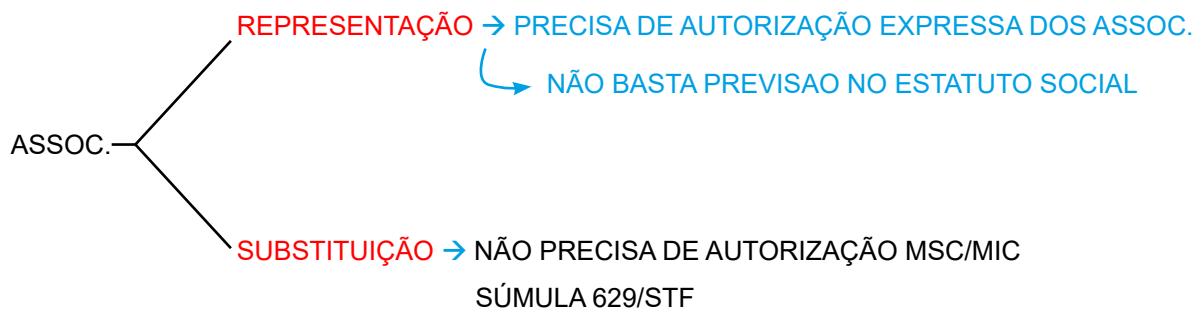
DIREITO DE REUNIÃO E DIREITO DE ASSOCIAÇÃO

- Liberdade de criação – vedação às associações de caráter paramilitar;
- Vedação à interferência estatal – criação de associações e cooperativas;
- Dissolução e Suspensão compulsórias;
- Associação: representação x substituição processual.

ANOTAÇÕES



Em um condomínio, a associação de moradores cobra uma taxa de cada um dos associados para manter o condomínio (conservação e manutenção). No entanto, algumas pessoas não eram associadas e não queriam pagar. O STF decide, então, que, estando ou não associado, todos devem contribuir, a partir da instauração da lei em 2017.



A associação pode defender seus membros na esfera judicial ou administrativa. Quando vai para o Poder Judiciário, ela pode atuar como representação processual ou substituição processual. Na representação, alguém age em nome de outra pessoa. Ex.: uma mãe de um recém-nascido é abandonada pelo marido e entra com uma APA para a criança. A mãe, no caso, age em nome da criança. Ministério Público e sindicatos normalmente agem em substituição processual: um sujeito age em seu nome, buscando o interesse de outras pessoas. Ex.: no Distrito Federal, há a AMAGIS, Associação dos Magistrados. Quando tal Associação entra com um mandado de segurança coletivo, entra em nome dela, buscando o interesse de outras pessoas.

Quando age na condição de representante processual, a associação precisa de autorização expressa dos associados, conforme o texto constitucional (dispositivo XXI).

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

Caso se esteja diante de mandado de segurança coletivo ou mandado de injunção coletivo, a situação é de substituição processual. Não haverá necessidade de autorização, conforme entendimento sumulado do STF (Súmula 629).

AMAGIS → 2010 → HOJE → DECISÃO FAVORÁVEL

POSSE
2012

O professor Aragonê se torna juiz em 2012. A AMAGIS entra com uma ação em 2010. Então, sai uma decisão favorável. Aragonê não ganhará nada, porque se tornou juiz em 2012.

TEXTO CONSITUCIONAL

Art. 5º (...)

XXXIV – são a todos assegurados, **independentemente do pagamento de taxas:**

a) o **direito de petição** aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de **certidões em repartições públicas**, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

LXXVI – são gratuitos **para os reconhecidamente pobres**, na forma da lei:

a) o registro civil de nascimento;

b) a certidão de óbito;

LXXVII – são gratuitas as ações de “*habeas-corpus*” e “*habeas-data*”, e, na forma da lei, **os atos necessários ao exercício da cidadania**.

Segundo entendimento do STF, é gratuita a emissão de primeira via da certidão de nascimento para todos, pois é um ato necessário ao exercício da cidadania.

Obs.: o direito de reunião corresponde a um direito individual, possibilitando que cada um dos indivíduos decida se deve ou não participar do movimento. Como consequência, é correto afirmar que o direito de reunião assegura, também, a possibilidade de não participação no evento. Em caso de violação ao direito de reunião, o remédio constitucional que deve ser utilizado é o mandado de segurança, e não o *habeas corpus*.

ANOTAÇÕES

DIREITO DE CERTIDÃO E DIREITO DE PETIÇÃO

Observa-se, nos direitos de certidão e de petição, a extensão da gratuidade e o remédio cabível em caso de indeferimento injustificado na expedição de certidão com informação de caráter pessoal.



30m



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. A dissolução compulsória de uma associação não prescinde de decisão judicial transitada em julgado.



COMENTÁRIO

“Não prescinde” significa que este precisa de decisão judicial transitada em julgado.

GABARITO

1. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
